

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 safar 1437 – 8 décembre 2015

158^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle.... 2926

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 7 décembre 2015, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général au ministère des finances..... 2934

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats..... 2934

Ministère de l'Education

Nomination de directeurs généraux 2934

Nomination de directeurs..... 2635

Nomination d'un sous-directeur 2635

Nomination de chefs de service 2635

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 décembre 2015, fixant les montants de la bourse nationale d'études universitaires en Tunisie 2936

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques..... 2937

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1^{er} décembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Béni Maaguel, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine..... 2937

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1 ^{er} décembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone Ouersighen, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.....	2938
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Tunisie - autoroutes.....	2939
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications.....	2939
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un directeur	2939
Nomination d'un sous-directeur	2939

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2940

Lois

Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante garante de la suprématie de la Constitution, et protectrice du régime républicain démocratique et des droits et libertés, dans le cadre de ses compétences et prérogatives prévues par la Constitution et énoncées dans la présente loi.

Art. 2 - Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à la capitale Tunis. La Cour peut dans les circonstances exceptionnelles tenir ses audiences en tout autre lieu du territoire de la République.

Art. 3 - La Cour constitutionnelle établit un rapport annuel qu'elle présente au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président de l'Assemblée des représentants du peuple au cours du deuxième trimestre suivant l'année du rapport. Le rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de la Cour.

Art. 4 - La Cour constitutionnelle fixe son règlement intérieur. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de la Cour.

Art. 5 - Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont pris à la majorité absolue de ses membres à moins qu'il n'en soit dérogé par la présente loi, et sont motivés.

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus au nom du peuple et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur émission.

Ces décisions et avis sont également publiés sur le site électronique de la Cour.

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les pouvoirs.

Art. 6 - Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande de rectification d'erreur matérielle qui peut se trouver dans ses avis ou ses décisions, ou de clarification de ceux qui sont ambigus.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 novembre 2015.

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fixe les procédures et modalités de présentation de demandes à cet égard.

CHAPITRE II

Le mandat à la Cour constitutionnelle

Section 1

De la composition de la Cour constitutionnelle et des conditions pour être membre

Art. 7 - La Cour constitutionnelle se compose de douze membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit.

Art. 8 - Le membre de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans,
- être âgé de quarante cinq ans au moins,
- avoir une expérience d'au moins vingt ans,
- être compétent, indépendant, neutre et intègre,
- n'avoir occupé aucune responsabilité partisane centrale, régionale ou locale ou ne pas avoir été candidat d'un parti ou d'une coalition aux élections Présidentielles, législatives ou locales depuis dix ans avant sa nomination à la Cour constitutionnelle,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire,
- avoir un casier judiciaire vierge pour les infractions intentionnelles.

Art. 9 - Le membre spécialiste en droit doit être :

- parmi les enseignants-chercheurs des universités depuis vingt ans au moins et titulaire du grade de professeur de l'enseignement supérieur,
- ou juge exerçant la magistrature depuis vingt ans au moins et relevant du grade le plus élevé,
- ou avocat exerçant la profession d'avocat depuis vingt ans au moins et inscrit au tableau des avocats près la Cour de cassation,
- ou parmi les personnes ayant au moins vingt ans d'expérience dans le domaine juridique à condition qu'il soit titulaire d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent.

Le membre parmi les non-spécialistes en droit, doit être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent.

Art. 10 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l'Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la République, conformément aux conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi tout en s'employant à respecter le principe de la parité.

Art. 11 - L'Assemblée des représentants du peuple désigne quatre membres conformément à ce qui suit :

Chaque bloc parlementaire au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, ou chaque groupe de députés non-appartenant aux blocs parlementaires composé d'un nombre de députés égal ou supérieur au minimum nécessaire pour former un bloc parlementaire, ont le droit de présenter quatre noms à la séance plénière à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.

L'Assemblée des représentants du peuple élit les quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres, si après la tenue de trois séances consécutives le nombre suffisant de candidats n'obtiennent pas la majorité requise, il est procédé de nouveau à l'ouverture des candidatures pour présenter un nombre de nouveaux candidats en fonction du nombre manquant, tout en tenant compte de la spécialité en droit.

En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.

Art. 12 - Le Conseil supérieur de la magistrature désigne quatre membres conformément à ce qui suit :

Chaque conseil de magistrature a le droit de présenter quatre noms à l'Assemblée plénière à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.

Est créée auprès du Conseil supérieur de la magistrature une commission spéciale composée des présidents des trois conseils de magistrature. Elle est chargée de s'assurer si les conditions de candidature sont remplies ou non.

L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature élit quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.

Il est procédé si nécessaire à des séances de vote consécutives jusqu'à l'élection complète des quatre membres.

En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.

Art. 13 - Le Président de la République désigne quatre membres, à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.

Art. 14 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret présidentiel publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 15 - Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent devant le Président de la République et avant leur prise de fonctions le serment suivant « **Je jure par Dieu le tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté, fidélité et indépendance, de les exercer en toute impartialité et intégrité, d'œuvrer à garantir la suprématie de la Constitution et de m'engager à ne pas divulguer le secret des délibérations et du vote** ».

Art. 16 - Après avoir prêté le serment, les membres de la Cour constitutionnelle se réunissent sur convocation et sous la présidence du membre le plus âgé parmi les non-spécialistes en droit et il est assisté par le membre le plus jeune parmi les non-spécialistes en droit.

Les membres de la Cour constitutionnelle élisent au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres le Président de la Cour et le Vice-président à la condition qu'ils soient spécialistes en droit.

En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.

Art. 17 - En cas de vacance définitive à la présidence de la Cour constitutionnelle, le Vice-président exerce temporairement les prérogatives dévolues au Président de la Cour constitutionnelle. Une fois la vacance est comblée, les membres de la Cour se réunissent pour élire un nouveau président conformément aux conditions énoncées par la présente loi.

Art. 18 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat unique d'une durée de neuf ans.

Le tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.

Art. 19 - Le Président de la Cour constitutionnelle notifie à la partie investie du pouvoir de désignation la liste des membres concernés par le renouvellement, trois mois avant l'expiration de leur mandat. Ces membres poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'au moment de la prise par les nouveaux membres de leurs fonctions.

Art. 20 - Sont considérés comme vacance définitive de poste de membre de la Cour constitutionnelle, les cas suivants :

- le décès,
- l'incapacité permanente,
- la démission du poste de membre à la Cour constitutionnelle, laquelle doit être présentée à son Président ou, le cas échéant, à son Vice-président. La démission prend effet à partir de la date de nomination du membre remplaçant et dans tous les cas la démission prend effet au plus tard trois mois après la date de sa présentation.
- la destitution dans le cas de perte par le membre de l'une des conditions requises pour être candidat à la Cour constitutionnelle ou pour raison de manquement aux devoirs qui lui incombent en vertu de la présente loi.

La Cour constitutionnelle constate les cas de vacance définitive et en statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 21 - En cas de vacance définitive, le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement la partie investie du pouvoir de désignation et l'invite à désigner un nouveau membre dans un délai maximum de quarante-cinq jours de la date de notification de la vacance.

Le membre désigné pour combler la vacance ne peut pas être présenté comme candidat à la Cour constitutionnelle.

Section 2

Des garanties et obligations des membres de la Cour constitutionnelle

Art. 22 - Tout membre de la Cour constitutionnelle jouit pendant l'exercice de ses fonctions de l'immunité contre les poursuites pénales. Il ne peut être poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n'est pas levée par la Cour.

En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et la Cour constitutionnelle en est immédiatement informée. La Cour statue sur la demande de levée de l'immunité dès sa réception.

L'immunité est levée à la majorité absolue des membres de la Cour. Le membre intéressé ne peut pas y assister ni prendre part au vote.

Art. 23 - Le Président de la Cour constitutionnelle bénéficie de la rémunération et avantages accordés à un ministre, les membres de la Cour bénéficient de la rémunération et avantages accordés à un secrétaire d'Etat. Les rémunérations et avantages leur sont payés sur les dotations affectées au budget de la Cour constitutionnelle.

Art. 24 - Les membres de la Cour constitutionnelle portent un habit spécifique, les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 25 - Les membres de la Cour constitutionnelle doivent déclarer leurs biens auprès de la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de prise de leurs fonctions.

Art. 26 - Est interdit, le cumul de mandat à la Cour constitutionnelle et toutes autres fonctions ou missions ou autres professions avec ou sans rémunération.

Art. 27 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont astreints au devoir de discrétion, et ce, en s'abstenant de tout ce qui est susceptible de compromettre leur indépendance, impartialité et intégrité. Il leur est interdit pendant la durée de leur mandat de prendre aucune position publique, d'émettre aucun avis ou de donner des consultations sur des questions relevant du domaine de compétence de la Cour constitutionnelle.

Sont exceptées de l'interdiction, les commentaires des décisions rendues par la Cour constitutionnelle qui ne sont publiés que dans les revues juridiques spécialisées.

Art. 28 – La récusation à l'encontre de l'un des membres de la Cour constitutionnelle peut être exercée par voie de requête signée par le requérant et présentée au Président de la Cour.

La Cour constitutionnelle prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, après audition du membre objet de la récusation.

Le membre intéressé ne peut pas y assister ni prendre part au vote.

CHAPITRE III

Organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

Section 1

De la présidence de la Cour constitutionnelle

Art. 29 - Le Président de la Cour constitutionnelle est son représentant légal, il supervise ses services et veille à son bon fonctionnement.

Le Président de la Cour constitutionnelle est chargé de la gestion administrative et financière de la Cour. Il peut déléguer sa signature au Vice-président ou au secrétaire général de la Cour constitutionnelle dans les limites des attributions ou aux fonctionnaires relevant de la Cour constitutionnelle occupant des emplois fonctionnels dans les limites de leurs attributions.

Les arrêtés de délégation de signature sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Section 2

Du secrétariat général de la Cour constitutionnelle

Art. 30 - Il est créé auprès de la Cour constitutionnelle un secrétariat général supervisé par un secrétaire général placé sous l'autorité du Président de la Cour.

Le secrétaire général assiste le Président de la Cour constitutionnelle dans la gestion des affaires de la Cour, en supervisant le greffe, et la tenue des registres et la conservation des documents, des dossiers et des archives, la consignation des recours, des requêtes et des demandes, l'enregistrement des correspondances et la veille à l'application des procédures d'investigation.

L'organisation du secrétariat général est fixée par décret gouvernemental.

Art. 31 - Le secrétaire général est nommé par décret gouvernemental sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle bénéficie des indemnités et avantages accordés à un secrétaire général de ministère.

Section 3

De l'organisation administrative et financière de la Cour constitutionnelle

Art. 32 - La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie administrative et financière.

Art. 33 - La Cour constitutionnelle élabore son projet de budget, auquel est réservé un chapitre au budget de l'Etat.

Art. 34 - Le Président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur de son budget conformément aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 35 - Un comptable public est détaché auprès de la Cour constitutionnelle par arrêté du ministre chargé des finances. Il est chargé d'accomplir les missions prévues par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE IV

Compétences de la Cour constitutionnelle et procédures suivies devant la cour

Art. 36 - Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, la Cour peut à titre exceptionnel, en décider le huis clos.

Art. 37 - La Cour constitutionnelle tient ses audiences sur convocation de son Président et en cas d'empêchement, de son Vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, du tiers de ses membres. La Cour ne peut siéger valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Art. 38 - Le Président de la Cour constitutionnelle charge deux rapporteurs ou plus parmi les membres de la Cour pour l'étude des questions qui lui sont soumises et la préparation d'un projet de décision ou d'avis à la condition qu'un membre parmi eux au moins soit spécialiste en droit.

Art. 39 - La Cour constitutionnelle peut recruter des assistants spécialistes en droit. Elle peut aussi recourir à des experts et spécialistes compétents, conformément à la législation en vigueur, pour s'en faire assister dans les questions qui lui sont soumises.

Section 1

Du contrôle de la constitutionnalité de la révision de la Constitution

Art. 40 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet toute initiative de révision de la Constitution à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de réception de l'initiative de révision par le bureau de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple en informe le Président de la République et le Chef du Gouvernement.

Art. 41 - La Cour constitutionnelle rend son avis pour dire si l'initiative concerne ou non les dispositions que la Constitution a interdit leur révision, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle l'initiative lui a été présentée. Le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement le président de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République et le Chef du Gouvernement de l'avis de la Cour.

Art. 42 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour constitutionnelle les projets de loi de révision de la Constitution dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur adoption par l'Assemblée des représentants du peuple afin qu'elle contrôle la constitutionnalité de la procédure de révision.

La Cour constitutionnelle rend obligatoirement sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine.

Si la Cour constitutionnelle décide de la constitutionnalité de la procédure de révision elle transmet le projet au Président de la République pour le promulguer ou le soumettre au référendum.

Si la Cour constitutionnelle décide de l'inconstitutionnalité de la procédure du projet de loi constitutionnelle, elle le transmet accompagné de sa décision au Président de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours.

L'Assemblée des représentants du peuple corrige les procédures de révision, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de la dite décision.

Section 2

Du contrôle de la constitutionnalité des traités

Article 43 - Le Président de la République peut soumettre les traités à la Cour constitutionnelle pour qu'elle en contrôle la constitutionnalité, et ce, avant la promulgation du projet de loi relatif à leur adoption.

Art. 44 - La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la saisine.

Section 3

Du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Art. 45 - Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés au moins de l'Assemblée des représentants du peuple peuvent intenter des recours en inconstitutionnalité des projets de loi dans un délai maximum de sept jours, à compter de la date de l'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple du projet de loi dans sa version première ou de la date de son adoption dans une version amendée après son renvoi.

Le recours contre le projet de loi de finances est porté devant la Cour constitutionnelle par les parties mentionnées dans le premier paragraphe du présent article dans un délai maximum de trois jours, à compter de la date de son adoption par l'Assemblée dans une deuxième lecture après le renvoi ou de la date d'expiration des délais d'exercice du droit de renvoi par le Président de la République sans que ce renvoi ait eu lieu.

Art. 46 - La présentation par l'une des parties citées à l'article 45 de la présente loi d'un recours en inconstitutionnalité d'un projet de loi n'entrave pas le droit des autres parties à intenter un recours indépendant contre le même projet.

La Cour constitutionnelle peut décider de grouper les recours et d'en statuer par une seule décision.

Art. 47 - Le recours présenté est signé par le requérant, et contenant le nom, le prénom, la qualité et le domicile de chacune des parties ainsi que les motifs et les prétentions, et il est accompagné des moyens de preuve et d'une copie du projet de loi objet du recours.

En cas où le recours est formé par trente députés ou plus, la requête comporte obligatoirement le nom et le prénom de chacun d'eux ainsi que le nom et le prénom de leur représentant devant la Cour constitutionnelle.

Après le dépôt du recours auprès de la Cour constitutionnelle, aucun désistement, soit par le retrait ou l'ajout d'une signature à la requête, n'est permis.

Art. 48 - Le recours et les moyens de preuve ainsi que tout ce que les parties produisent comme notes et preuves écrites, sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé.

Le recours et tout ce que les parties produisent comme rapports et documents lors de leur remise au greffe de la Cour, sont inscrits dans un registre spécial et il leur est attribué un numéro d'ordre en fonction de la date de leur réception.

Art. 49 - Le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement le Président de la République, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement selon le cas, du recours en inconstitutionnalité et envoie à chacun une copie du dossier. Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple en informe immédiatement les membres de l'Assemblée.

Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés selon le cas, peuvent dans un délai de sept jours à compter de l'avis mentionné dans le paragraphe précédent présenter des observations relatives à la constitutionnalité du projet de loi objet du recours. Le délai est réduit à trois jours pour le projet de loi de finances.

Art. 50 - La Cour constitutionnelle statue sur les recours énoncés dans la présente section dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de leur inscription au greffe de la Cour.

Le délai mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à cinq jours en cas où le recours est formé contre la loi de finances.

Art. 51 - Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés, peuvent demander l'examen en urgence. La demande doit être motivée.

La Cour doit statuer sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception.

En cas d'acceptation de la demande d'examen en urgence, les délais pour statuer sur les recours sont réduits à dix jours, à compter de la date d'acceptation de la demande.

Art. 52 - La Cour n'est saisie que dans les limites des moyens invoqués.

Si la Cour constitutionnelle décide de la constitutionnalité du projet de loi, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas.

En cas où la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du projet de loi, elle le transmet sans délai accompagné de sa décision au Président de la République qui le transmet à l'Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la transmission. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la Cour pour examen de sa constitutionnalité.

Et en cas d'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple d'un projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu'elle l'a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle du projet avant sa promulgation pour examen de sa constitutionnalité.

Dans ces deux derniers cas, la Cour se limite à examiner ce qui a été amendé.

Et si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du projet de loi et estime qu'elles sont dissociables de l'ensemble de celui-ci, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas, à l'exception de ce qui a été jugé inconstitutionnel.

Si le délai mentionné dans l'article 50 expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenue de transmettre sans délai le projet au Président de la République.

Art. 53 - Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du projet de loi de finances, elle le transmet accompagné de sa

décision au Président de la République qui le transmet au Président de l'Assemblée des représentants du peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date du prononcé de la décision de la Cour. L'Assemblée des représentants du peuple procède à son adoption conformément à la décision de la Cour dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de réception de ladite décision.

Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du projet de loi de finances et estime qu'elles sont dissociables de l'ensemble de celui-ci, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas, à l'exception de ce qui a été jugé inconstitutionnel.

Section 4

Du contrôle de la constitutionnalité des lois

Art. 54 - Les parties dans les affaires pendantes au fond devant les tribunaux peuvent soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi applicable au litige.

Art. 55 - Le recours d'exception d'inconstitutionnalité est présenté au moyen d'un mémoire indépendant motivé et rédigé par un avocat près la Cour de cassation contenant l'exposé des motifs du recours avec une précision détaillée des dispositions de la loi objet du recours.

Art. 56 - Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité des lois est soulevée devant les tribunaux, ils doivent renvoyer immédiatement l'affaire à la Cour constitutionnelle. La décision de renvoi n'est susceptible d'aucune voie de recours même de pourvoi en cassation.

Art. 57 - La décision de renvoi est rendue, signée par le président et le greffier du tribunal intéressé, elle doit comporter les noms, prénoms et adresses des parties, les moyens du pourvoi dirigés contre la loi objet du recours et ses dispositions faisant l'objet de l'exception d'inconstitutionnalité et un exposé succinct des faits de l'affaire quant au fond directement liés au recours.

La décision de renvoi est adressée à la Cour constitutionnelle accompagnée du mémoire du recours mentionné à l'article 55 de la présente loi.

Art. 58 - La décision de renvoi à la Cour constitutionnelle interrompt l'examen de l'affaire principale et les délais sont suspendus à compter de la date de la prise de la décision jusqu'à réception par le tribunal devant lequel avait été porté le recours de la décision de la Cour constitutionnelle ou jusqu'à l'expiration du délai de réception par le tribunal de la décision de la Cour constitutionnelle sans qu'elle soit reçue.

Art. 59 - Est créée auprès de la Cour constitutionnelle par décision de son Président une ou plusieurs commissions spéciales, la commission est composée de trois membres spécialistes en droit à laquelle est confiée la mission de vérifier si le mémoire d'exception d'inconstitutionnalité a respecté les règles de forme et de procédure.

Ladite commission mentionnée au paragraphe précédent porte devant le Président de la Cour constitutionnelle ses propositions relatives soit à l'acceptation ou le rejet des renvois sur le plan formel et procédural.

La Cour constitutionnelle statue sur les propositions de la commission conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Art. 60 - La Cour constitutionnelle examine les renvois qui ont été acceptés dans la limite des recours soulevés. Si la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une loi ou des dispositions d'une loi, son application est suspendue dans les limites de ce qui a été jugé, envers tous, sans que son prononcé ne puisse avoir d'effet rétroactif sur les droits acquis ou sur les affaires ayant fait l'objet d'un jugement définitif.

En cas de recours d'exception d'inconstitutionnalité des lois électorales et que la Cour déclare leur inconstitutionnalité, les dispositions objet de recours sont suspendues seulement envers le requérant et ce à compter de la date de prise de la décision de la Cour constitutionnelle.

L'application des dispositions de la loi déclarées inconstitutionnelles par la Cour est suspendue à partir des élections suivantes.

La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans délai de trois mois prorogeable une seule fois pour une même durée.

Le délai mentionné au paragraphe précédent est réduit à cinq jours suite à une exception d'inconstitutionnalité d'une loi électorale à l'occasion des recours en matière électorale. Ledit délai est aussi réduit à trente jours suite à une exception d'inconstitutionnalité des lois relatives aux matières fiscales ou douanières.

Art. 61 - La Cour constitutionnelle informe de sa décision le tribunal auprès duquel le recours par voie d'exception a été formé, dans un délai maximum de sept jours à compter de la date du prononcé. Elle en informe également le Président de la République, le président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement.

Section 5

Du contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple

Art. 62 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour le règlement intérieur de l'assemblée et tous les amendements qui y ont été apportés dès l'adoption de chacun d'eux, et ce, avant leur mise en application.

Art. 63 - La Cour prononce sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la saisine.

Art. 64 - Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du règlement intérieur, elle le transmet accompagné de sa décision à l'Assemblée des représentants du peuple, pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de transmission.

Après adoption du règlement intérieur par l'Assemblée des représentants du peuple dans une version amendée, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple le soumet à la Cour constitutionnelle pour statuer sur sa constitutionnalité dans les limites des dispositions amendées.

Section 6

Des procédures relatives aux autres missions de la Cour

Sous-section première - De la destitution du Président de la République

Art. 65 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour constitutionnelle une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation grave de la Constitution, et ce, après son approbation à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai n'excédant pas quarante huit heures. La motion doit être motivée.

Art. 66 - La Cour constitutionnelle se saisit du dossier de transmission et demande au Président de la République ou de son représentant d'y répondre dans un délai n'excédant pas sept jours, la Cour statue sur le dossier à la majorité des deux tiers de ses membres dans un délai n'excédant pas quinze jours.

Art. 67 - La Cour constitutionnelle peut prendre toutes les décisions et les mesures qu'elle juge nécessaire pour faciliter le prononcé de sa décision.

Art. 68 - La Cour prononce une décision de destitution du Président de la République en cas où sa culpabilité ait été établie et en informe immédiatement le Président de l'Assemblée des représentants du peuple.

Sous-section 2 - De la constatation de vacance du poste de Président de la République

Art. 69 - En cas de vacance provisoire du poste de Président de la République, la Cour se réunit immédiatement et si elle n'est pas réunie, elle est convoquée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou la moitié de ses membres, pour constater la vacance provisoire. Le Président de la Cour constitutionnelle ou le Vice-président informe le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement de la décision de la Cour dans un délai maximum de quarante huit heures.

Art. 70 - En cas de vacance définitive du poste de Président de la République, lorsque la vacance provisoire excède soixante jours ou en cas de l'annonce officielle du décès du Président de la République ou en cas de présentation de sa démission écrite ou de son incapacité permanente à exercer ses fonctions ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour se réunit sans délai et si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou la moitié de ses membres pour constater la vacance définitive du poste de Président de la République.

Les décisions de la Cour déclarant la vacance définitive du poste de Président de la République sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la Cour.

Sous-section 3 - Du serment du Président de la République par intérim

Art. 71 - En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Cour constitutionnelle.

Sous-section 4- du maintien de l'état d'exception

Art. 72 - Trente jours après l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête écrite signée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou par trente députés, pour statuer sur le maintien de l'état d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de réception de la requête.

Art. 73 - La Cour constitutionnelle informe le Président de la République, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement de sa décision.

Sous-section 5 - Des conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement

Art. 74 - En cas de conflit de compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement la partie la plus diligente porte le litige devant la Cour constitutionnelle par une requête écrite motivée pour en statuer.

Art. 75 - La Cour informe l'autre partie et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la date de notification de la requête à ladite partie par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 76 - La Cour constitutionnelle prononce sa décision dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de saisine.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Art. 77 - Contrairement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 de la présente loi, le premier et deuxième renouvellement partiel des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tirage au sort parmi les membres de la première composition à l'exception du Président.

Tout membre de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi peut être désigné à la Cour constitutionnelle à partir du premier renouvellement partiel des membres de la Cour constitutionnelle.

Art. 78 - Nonobstant les dispositions de l'article 62 et les articles suivants de la présente loi, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple transmet obligatoirement le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum d'un mois à compter de la prise de ses fonctions, pour examen de sa constitutionnalité conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.

Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité du règlement intérieur ou certaines de ses dispositions, elles continuent à s'appliquer pour un délai de trois mois.

Art. 79 - Le Président de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi transmet les projets de loi, les archives, et les dossiers sur lesquels il n'a pas été statué, au Président de la Cour constitutionnelle dès que celui-ci prenne ses fonctions.

La Cour constitutionnelle statue sur les dossiers qui lui sont transmis conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.

Art. 80 - Les fonctions de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi créée par la loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014, prennent fin à partir de la date de la mise en place de la Cour constitutionnelle.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 décembre 2015.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décrets et arrêtés

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 7 décembre 2015, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général au ministère des finances.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée, ou complétée, et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant loi des finances pour l'année 2015,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 22 janvier 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 22 décembre 2015.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 décembre 2015.

Le ministre des finances

Slim Chaker

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2015.

Monsieur Mohamed Chokri Rjab est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats, en remplacement de Monsieur Mohamed Tahar Bellasoued.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2015-1918 du 4 décembre 2015.

Monsieur Habib Dghim, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation.

Par décret gouvernemental n° 2015-1919 du 4 décembre 2015.

Monsieur Abdelfattah Idoudi, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1920 du 4 décembre 2015.

Monsieur Abderrezek Souabni, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à Korba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1921 du 4 décembre 2015.

Monsieur Menouar Nasri, inspecteur général de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur de l'inspection du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation au ministère de l'éducation.

Par décret gouvernemental n° 2015-1922 du 4 décembre 2015.

Monsieur Hatem Amara, inspecteur général de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire technique et technologique à la direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation.

Par décret gouvernemental n° 2015-1923 du 3 décembre 2015.

Monsieur Arfa Sabouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de bureau de la sécurité et la permanence au secrétariat général au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1924 du 3 décembre 2015.

Madame Monia Louati épouse Mrabet, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de bureau des affaires juridiques au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1925 du 3 décembre 2015.

Monsieur Maher Trabelsi, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des crédits au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

Par décret gouvernemental n° 2015-1926 du 3 décembre 2015.

Monsieur Chokri Hallabia, professeur de l'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions de chef de service des équipements et de la maintenance au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

Par décret gouvernemental n° 2015-1927 du 3 décembre 2015.

Monsieur Morched Thabet, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

Par décret gouvernemental n° 2015-1928 du 3 décembre 2015.

Monsieur Hichem Ouedhrefi, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

Par décret gouvernemental n° 2015-1929 du 3 décembre 2015.

Monsieur Walid El Abbes, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires juridiques au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1930 du 3 décembre 2015.

Monsieur Mohamed Ali Hamdouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Bizerte.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

**Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique du 4 décembre
2015, fixant les montants de la bourse nationale
d'études universitaires en Tunisie.**

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009,
relatif aux bourses nationales et aux prêts
universitaires au profit des étudiants et des élèves de
l'enseignement supérieur, tel que modifié et complété
par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie du 26
octobre 2009, fixant les conditions et les modalités
d'attribution et de renouvellement des bourses
nationales et des prêts universitaires au profit des
étudiants et des élèves de l'enseignement supérieur, tel
que modifié et complété par l'arrêté du 9 octobre 2012,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique du 9 octobre 2012,
fixant les montants des bourses nationales d'études
universitaires en Tunisie,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier - Le montant mensuel de la bourse
nationale attribuée aux étudiants et élèves inscrits aux
établissements publics d'enseignement supérieur et de
recherche est fixé selon le niveau d'études comme suit :

A/ Pour la bourse accordée durant dix mois :

Le niveau d'études	A partir de l'année universitaire 2015-2016	A partir de l'année universitaire 2016-2017	A partir de l'année universitaire 2017-2018
	En dinars	En dinars	En dinars
Les trois premières années des études universitaires	80	100	120
Les trois deuxièmes années des études universitaires	110	130	160
La première année du mastère et des études à l'institut supérieur de la profession d'avocat	120	140	160
La deuxième année du mastère et des études à l'institut supérieur de la profession d'avocat	160	180	200

B/ Pour la bourse accordée durant douze mois :

Le niveau d'études	A partir de l'année universitaire 2015-2016	A partir de l'année universitaire 2016-2017	A partir de l'année universitaire 2017-2018
	En dinars	En dinars	En dinars
La première et la deuxième année des études à l'école normale supérieure et à l'école polytechnique de Tunisie	110	130	160
La troisième année des études à l'école normale supérieure et à l'école polytechnique de Tunisie	160	180	200
Les études doctorales	250	250	250

Art. 2 - Sont abrogées toute dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2015.

*Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*
Chiheb Bouden

Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES MINES**

**Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 2 décembre 2015.**

Monsieur Mohamed Lazhar Mazigh est nommé membre représentant du ministère des finances, au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques, et ce, en remplacement de Monsieur Rchid Touzi.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

**Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
1^{er} décembre 2015, portant délimitation des
zones requérant l'établissement du plan
d'aménagement urbain de la zone de Béni
Maaguel, commune de Jerba Midoun,
gouvernorat de Médenine.**

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil municipal de Jerba Midoun réuni le 29 novembre 2010.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Béni Maaguel, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (de 0 à 58) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
0	597126.898	350816.162
1	597050.351	350780.025
2	597032.133	350814.716
3	597007.727	350802.694
4	596323.488	350927.568
5	597021.471	350983.007
6	597017.346	350996.403
7	597026.630	351030.944
8	596988.818	351090.708
9	597067.537	351126.956
10	596968.064	351243.231
11	596893.816	351306.430
12	597066.602	351457.625
13	597046.649	351531.651
14	596993.362	351632.521
15	597102.110	351709.562
16	397119.641	351705.097
17	597180.826	351765.205
18	597279.264	351830.062
19	597273.420	351836.932
20	597341.070	351902.134
21	597367.075	351872.054
22	597383.050	351882.298
23	597399.894	351840.738
24	597434.268	351859.973
25	597535.855	351893.646
26	597565.073	351856.551
27	597618.880	351885.544
28	597729.523	351803.471
29	597773.178	351817.554
30	597818.445	351779.206
31	597688.172	351659.572
32	597647.611	351608.738
33	597772.902	351480.706
34	597792.839	351492.041
35	597826.550	351460.205
36	597839.956	351433.757
37	597825.175	351419.675
38	597892.295	351319.591
39	594906.389	351332.300
40	597959.541	351277.709
41	597914.859	351226.171
42	597854.613	351210.890

Points	X	Y
43	597807.465	351284.033
44	597636.613	351257.874
45	597580.249	351225.130
46	597579.289	351117.434
47	597408.686	351061.850
48	597340.023	351052.014
49	597326.350	351074.599
50	597315.845	351008.364
51	597313.505	351007.112
52	597222.479	350964.988
53	597230.607	350947.457
54	597197.629	350921.849
55	597194.503	350920.015
56	597252.490	350795.280
57	597354.094	350668.520
58	597229.928	350602.455

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2015.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1^{er} décembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone Ouersighen, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil municipal de Jerba Midoun réuni le 29 novembre 2010.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone Ouersighen, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (de 0 à 72) indiquée par la couleur violet sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
0	590570.771	347964.298
1	590600.628	347991.101
2	590640.384	347983.291
3	590695.249	347988.679
4	590703.531	347976.815
5	590808.631	348013.353
6	590874.254	348075.309
7	590830.938	348133.385
8	590869.835	348160.832
9	590873.643	348153.643
10	590976.245	348222.817
11	591006.384	348228.500
12	591027.376	348204.046
13	591060.571	348214.849
14	591105.691	348125.019
15	591152.543	348063.635
16	591168.254	348021.708
17	591219.878	348024.547
18	591230.460	348028.746
19	591246.126	347994.770
20	591326.651	348021.323
21	591333.911	348012.161
22	591348.525	348016.671
23	591364.671	348009.107
24	591385.883	348020.259
25	591381.802	348039.048
26	591454.243	348053.557
27	591446.321	348200.160
28	591492.046	348237.929
29	591510.258	348208.800
30	591510.039	348142.668
31	591527.876	348143.644
32	591569.115	348164.541
33	591582.019	348126.752
34	591541.218	348115.155
35	591548.860	348077.743
36	591579.810	348091.486
37	591595.927	348077.307

Points	X	Y
38	591606.970	348028.970
39	591685.541	348053.116
40	591700.894	347991.838
41	591747.002	347914.425
42	591781.538	347794.452
43	591757.083	347784.145
44	591769.310	347716.855
45	591726.658	347678.154
46	591701.439	347637.306
47	591673.642	347646.271
48	591660.841	347636.155
49	591521.459	347621.628
50	591467.563	347660.932
51	591414.765	347639.432
52	591406.506	374662.994
53	591386.604	347656.857
54	591329.768	347667.017
55	591280.358	347647.950
56	591332.564	347561.500
57	591325.479	347455.432
58	591239.525	347455.432
59	591175.814	347135.965
60	591132.965	347402.483
61	591156.519	347344.414
62	591087.456	347301.433
63	591069.157	347418.991
64	591042.268	347488.724
65	590985.636	347465.457
66	590964.567	347498.605
67	590936.637	347479.534
68	590911.547	347506.277
69	590788.752	347468.577
70	590733.869	347612.800
71	590763.201	347708.910
72	590650.858	347794.373

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2015.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 2 décembre 2015.

Monsieur Chokri Riahi est nommé administrateur représentant le ministère de l'intérieur au conseil d'administration de la société Tunisie - autoroutes, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Adnane Mnissi.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 2 décembre 2015.

Monsieur Mohamed Chokri Rejeb est nommé membre représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Taher Bellassoued.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2015-1931 du 4 décembre 2015

Monsieur Adel Touili, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la conservation de la propriété foncière.

Par décret gouvernemental n° 2015-1932 du 4 décembre 2015

Madame Radhia Kouki épouse Bouaziz, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des opérations et de suivi de l'exploitation des immeubles domaniaux à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Ben Arous, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 20 NOVEMBRE 2015

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	304 539 762
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	153 104 384
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	391 801 133
Avoirs en devises	12 866 104 991
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	5 208 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	112 368 372
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	801 490 837
Portefeuille-titres de participation	39 476 325
Immobilisations	42 626 439
Débiteurs divers	35 535 456
Comptes d'ordre et à régulariser	306 619 086
	20 264 038 578
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	8 615 263 347
Comptes courants des banques et des établissements financiers	232 767 801
Compte central du Gouvernement	1 080 034 153
Comptes spéciaux du Gouvernement	835 857 639
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op. de politique monétaire	535 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	763 034 879
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	893 391 471
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 011 582 712
Comptes étrangers en devises	195 106 453
Autres engagements en devises	2 361 037 540
Valeurs en cours de recouvrement	4 780 687
Ecart de conversion et de réévaluation	1 890 189 743
Créditeurs divers	72 652 020
Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies	7 742 630
Comptes d'ordre et à régulariser	643 415 936
Capital	6 000 000
Réserves	116 080 746
Autres capitaux propres	23 455
Résultats reportés	77 366
	20 264 038 578